PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

MODALIDADES PREVENTIVAS DE PRL

Organización y gestión de la seguridad laboral según la tipología, tamaño y nivel de riesgo empresarial.



Castores S.L.
Marcos Sánchez, Iván Gimeno, Bruno Coscojuela y Javier Martínez

MARCO NORMATIVO Real Decreto 39/1997

¿Qué son las Modalidades Preventivas?

A

Asunción Personal

El propio empresario asume directamente las funciones de prevención.

B

Trabajadores Designados

Designación de uno o varios empleados capacitados legalmente.

C

Servicio Propio (SPP)

Constitución de un departamento exclusivo dentro de la empresa.

D

Servicio Ajeno (SPA)

Contratación de una entidad externa especializada y acreditada.

La elección de la modalidad depende del **número de trabajadores**, la **actividad desarrollada** y la **distribución de centros de trabajo**.

Modalidad A

Asunción Personal por el Empresario

Requisitos Legalmente Exigidos

Hasta 10 trabajadores (o 25 en centro único). Presencia habitual en el centro, formación de nivel básico y actividad fuera del Anexo I.

Caso Práctico: Taller Informático

Taller con 6 empleados. El empresario asume personalmente la gestión diaria y contrata externamente la vigilancia de la salud.



Excepción: La vigilancia de la salud siempre debe contratarse con un SPA acreditado.

Modalidad B

Designación de Trabajadores



Características Principales

El empresario nombra a uno o varios trabajadores con formación preventiva adecuada, garantizando tiempo y medios necesarios.

Caso Práctico: Estudio de Arquitectura

Oficina con 35 empleados. Al superar los 25 trabajadores, designa a 2 arquitectos capacitados para gestionar la prevención interna.

Aplica a pymes que superan la asunción personal sin llegar a la obligación de un SPP.

Modalidad C

Servicio de Prevención Propio (SPP)

Criterios de Obligatoriedad

Obligatorio en empresas con más de 500 trabajadores, o entre 250 y 500 si realizan actividades de alto riesgo (Anexo I).

Caso Práctico: Fábrica Química

Planta de fertilizantes con 300 empleados. Por tipo de actividad (Anexo I) y plantilla, constituye legalmente un SPP.



Requiere contar con al menos dos especialidades preventivas en la propia unidad organizativa.

Modalidad D

Servicio de Prevención Ajeno (SPA)



Externalización Especializada
Contratación de una entidad externa acreditada. Es la opción más extendida en el tejido empresarial por su flexibilidad operativa.

Caso Práctico: Cadena de Fruterías
80 trabajadores repartidos en 12 locales. La dispersión geográfica y tamaño hacen óptima la externalización total mediante un SPA.

Ideal cuando no existe obligación de constituir SPP ni es viable la asunción personal.

CASO REAL Gran Industria Automotriz

Ejemplo Práctico: Stellantis Figueruelas

Servicio de Prevención Propio (SPP)

Equipo interno integrado por **15-20 profesionales** dedicados en exclusiva: técnicos superiores de seguridad, ergónomos, médicos y enfermeros del trabajo.

Representación de los Trabajadores

Cuenta con **8 Delegados de Prevención** elegidos por el comité de empresa, el máximo legal establecido para plantillas superiores a 4.000 empleados.




CASTORES S.L.
HIGH ON
STRESS!